

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE, LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E DIRETRIZES PARA REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA, APURAÇÃO DE HAVERES E ORGANIZAÇÃO PATRIMONIAL

I – DO OBJETO E DA FINALIDADE

O presente trabalho tem por objeto exclusivo estabelecer as premissas jurídicas, societárias, contábeis, tributárias e imobiliárias destinadas à proteção patrimonial, identificação, avaliação, quantificação e eventual composição dos direitos econômicos e patrimoniais atribuíveis à Sra. Benta Elisa Velho Siviero, na condição de proprietária da Belise Participações Societárias Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 38.415.365/0001-50, bem como na qualidade de sócia da Valter Participações Societárias Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 94.416.377/0001-70, e das demais sociedades e participações integrantes do denominado Grupo Siviero.

O presente levantamento é realizado com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva, probidade, transparência, isonomia entre os envolvidos, preservação dos direitos patrimoniais e respeito à autonomia da vontade, sem prejuízo dos direitos sucessórios e patrimoniais assegurados pelo ordenamento jurídico brasileiro.

A finalidade primordial deste trabalho consiste em estabelecer uma base técnica, documental e patrimonial confiável para o início das tratativas societárias e negociais entre as empresas e os respectivos sócios, visando à organização das relações jurídicas e econômicas atualmente existentes.

Nesse contexto, a Sra. Benta Elisa Velho Siviero declara, de forma expressa, inequívoca e consciente, *sua intenção de promover a organização de sua posição patrimonial e societária perante o Grupo Siviero, buscando, mediante negociação formal, juridicamente válida*

e economicamente equilibrada, sua retirada definitiva das relações societárias atualmente existentes, observadas as disposições legais, contratuais, contábeis e tributárias aplicáveis.

A presente manifestação constitui declaração de vontade e diretriz para as negociações, não representando, por si só, instrumento definitivo de cessão de quotas, alienação de bens, dação em pagamento, partilha, dissolução societária ou quitação, atos estes que dependerão da correspondente formalização jurídica e da concordância das partes legitimadas.

II – DA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA

Para a adequada condução das tratativas, deverá ser considerada a contratação de escritório de advocacia especializado em Direito Empresarial, Direito Societário, Direito Imobiliário e Planejamento Sucessório, a quem competirá, entre outras atribuições:

a) analisar os contratos sociais, alterações contratuais e demais instrumentos societários das empresas envolvidas;

b) verificar a composição societária atual e a participação de cada sócio;

c) examinar os direitos econômicos e patrimoniais decorrentes das respectivas participações societárias;

d) avaliar juridicamente as alternativas para eventual retirada societária;

e) analisar eventual apuração de haveres, dissolução parcial, cessão de quotas, redução de capital, reorganização societária ou outras modalidades juridicamente adequadas;

f) verificar a titularidade, disponibilidade, ônus e restrições incidentes sobre os bens imóveis integrantes do patrimônio das sociedades;

g) estruturar juridicamente eventual composição patrimonial entre os sócios;

h) elaborar ou revisar os instrumentos jurídicos necessários à formalização da negociação.

III – DA ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRIBUTÁRIA

Deverá igualmente ser realizada a contratação de escritório de contabilidade consultiva empresarial, com experiência em reestruturação societária, contabilidade patrimonial, avaliação de ativos e planejamento tributário imobiliário e societário.

Caberá à assessoria contábil:

a) examinar os Balanços Patrimoniais e demais demonstrações contábeis das sociedades envolvidas;

b) identificar os ativos e passivos efetivamente integrantes do patrimônio social;

c) analisar os valores contábeis e históricos atribuídos aos imóveis e demais ativos;

d) identificar eventuais diferenças entre valor contábil, valor de mercado e valor econômico dos ativos;

e) apurar eventuais contingências, obrigações, despesas, receitas futuras e demais elementos capazes de impactar o patrimônio líquido;

f) avaliar os efeitos fiscais e tributários decorrentes de eventual transferência, alienação, cisão, redução de capital, dissolução parcial ou outra operação societária;

g) apresentar os cenários tributários aplicáveis às alternativas de composição patrimonial;

h) fornecer subsídios técnicos para que a negociação seja realizada de maneira economicamente transparente e juridicamente segura.

IV – DA ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL E DO PATRIMÔNIO SOCIAL

O ponto de partida do presente trabalho consiste no Balanço Patrimonial apresentado pelo Grupo Siviero, o qual será utilizado como documento-base para a identificação preliminar do patrimônio societário.

A análise deverá compreender a identificação individualizada dos ativos, passivos, direitos, obrigações, receitas, despesas, contingências e demais elementos patrimoniais capazes de interferir na determinação do patrimônio líquido e, consequentemente, na apuração da participação econômica atribuível a cada sócio.

Particular atenção deverá ser conferida aos bens imóveis integrantes do patrimônio das sociedades, considerando sua natureza, localização, titularidade registral, situação jurídica, valor contábil, valor de mercado, eventual valorização patrimonial, existência de ônus reais, restrições, gravames, ações reais ou pessoais reipersecutórios e demais circunstâncias capazes de afetar sua disponibilidade ou valor econômico.

A finalidade da análise não se limita ao valor contábil constante dos registros societários, buscando-se estabelecer, mediante metodologia tecnicamente justificável, a real dimensão econômica do patrimônio existente e a correspondente participação de cada sócio, sempre respeitando o contrato social, a legislação aplicável e os direitos juridicamente constituídos.

V – DA IDENTIFICAÇÃO E VALORAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS

Para fins de composição patrimonial, os imóveis integrantes do patrimônio das sociedades, deverão ser individualizados mediante:

matrícula imobiliária atualizada;

- Certidão de ônus reais;

- Certidão de ações reais e pessoais reipersecutórias, quando cabível;

- Certidões fiscais pertinentes;

- Documentação societária que demonstre a titularidade do bem;

- Ficha do Razão Contábil;

- Balanço Patrimonial;

- Documentação de aquisição;

- Contratos eventualmente incidentes sobre o imóvel;

- Demais documentos necessários à aferição de sua situação jurídica, contábil e econômica.

As certidões deverão ser obtidas perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, correspondente à circunscrição imobiliária em que cada imóvel se encontra matriculado.

A documentação registral deverá permitir a verificação da titularidade dominial, existência de ônus reais, gravames, indisponibilidades, penhoras, hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos, servidões, averbações, restrições e eventuais demandas que possam atingir o imóvel ou seus direitos reais.

VI – DO VALOR CONTÁBIL E DO VALOR ECONÔMICO DOS IMÓVEIS

A Ficha do Razão Contábil, em conjunto com os demais documentos contábeis, deverá ser utilizada para identificação do valor histórico de aquisição e do tratamento contábil atribuído a cada imóvel.

Essa informação deverá ser confrontada com o valor econômico ou valor de mercado, mediante metodologia adequada e tecnicamente fundamentada, tendo em vista que o valor registrado contabilmente pode não corresponder ao valor econômico atual do ativo.

A distinção entre valor contábil, valor fiscal e valor de mercado será especialmente relevante para a análise dos impactos tributários decorrentes de eventual transferência patrimonial, alienação, redução de capital, reorganização societária, dissolução parcial ou outra forma de composição entre os sócios.

Qualquer avaliação imobiliária destinada a fundamentar uma operação definitiva deverá, preferencialmente, ser submetida à análise de profissional habilitado, observadas as normas técnicas aplicáveis.

VII – DA DOCUMENTAÇÃO SOCIETÁRIA

Deverão ser analisados os Contratos Sociais e respectivas alterações contratuais atualizadas das sociedades envolvidas, com especial atenção para:

a) composição do quadro societário;

b) percentual de participação de cada sócio;

c) integralização do capital social;

d) regras de distribuição de lucros;

e) poderes de administração;

f) regras para alienação ou aquisição de bens imóveis;

g) regras relativas à cessão de quotas;

h) hipóteses de retirada, exclusão ou dissolução parcial;

i) critérios contratuais para apuração de haveres;

j) demais disposições que possam interferir na reorganização societária pretendida.

A documentação societária também deverá demonstrar quais administradores possuem poderes para representar validamente as sociedades nas futuras operações.

VIII – DA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE DE BENTA ELISA VELHO SIVIERO

A Sra. Benta Elisa Velho Siviero, após tomar conhecimento das informações patrimoniais disponibilizadas e realizar levantamento preliminar dos ativos que compõem o patrimônio das sociedades, manifesta expressamente sua vontade de iniciar tratativas formais

destinadas à organização, individualização e composição de seus direitos patrimoniais e societários.

Para esse propósito, declara que realizou levantamento preliminar dos bens que, sob sua perspectiva patrimonial e econômica, apresentam interesse para eventual composição negocial.

A indicação desses bens constitui manifestação de interesse e expectativa patrimonial, devendo sua efetiva inclusão em eventual composição ser submetida à análise jurídica, contábil, fiscal, tributária e registral.

A manifestação ora formalizada tem por finalidade conferir clareza, transparência e objetividade às futuras negociações, permitindo que os demais sócios tenham conhecimento prévio da posição manifestada pela Sra. Benta Elisa Velho Siviero.

A presente declaração não implica renúncia a qualquer direito patrimonial, societário ou sucessório eventualmente existente, tampouco representa quitação, transação ou reconhecimento definitivo de valores, direitos ou obrigações que ainda dependam de apuração técnica e jurídica.

IX – DA APURAÇÃO DOS HAVERES E DA COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL

A eventual retirada da Sra. Benta Elisa Velho Siviero do quadro societário deverá ser precedida da definição jurídica quanto ao procedimento aplicável e, quando cabível, da apuração dos haveres correspondentes à sua participação societária.

Para tanto, deverão ser considerados, conforme o regime jurídico e contratual aplicável:

- Participação societária;

- Capital social integralizado;

- Patrimônio líquido;

- Ativos e passivos;

- Bens imóveis;

- Direitos e obrigações;

- Contingências;

- Valores econômicos dos ativos;

- Eventuais ajustes patrimoniais;

- Obrigações fiscais e tributárias;

- Critérios estabelecidos no contrato social;

- Legislação societária aplicável.

Somente após a conclusão dessas análises deverá ser estabelecido o valor definitivo de eventual composição patrimonial.

A composição poderá, conforme a estrutura jurídica e econômica definida pelos profissionais responsáveis e mediante concordância das partes, envolver pagamento em moeda corrente, transferência de quotas, transferência de ativos, imóveis, redução de capital, reorganização societária ou outra modalidade juridicamente admissível, desde que formalizada nos instrumentos próprios.

X – DA *“DUE DILIGENCE”* IMOBILIÁRIA E SOCIETÁRIA

Os advogados e contadores das sociedades envolvidas deverão promover procedimento de “due diligence” patrimonial, societária, imobiliária, contábil e tributária, destinado a verificar a segurança jurídica dos ativos considerados na negociação.

A diligência deverá abranger, no mínimo:

a) esfera registral: matrícula, titularidade e ônus;

b) esfera judicial: ações reais, pessoais reipersecutórios e demais demandas relevantes;

c) esfera fiscal: tributos incidentes sobre os imóveis e respectivos titulares;

d) esfera societária: titularidade dos ativos pela pessoa jurídica;

e) esfera contábil: valor registrado e tratamento contábil;

f) esfera tributária: consequências da eventual transferência ou alienação;

g) esfera econômica: valor de mercado e potencial de realização do ativo.

XI – DA METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO

O levantamento patrimonial realizado pela Sra. Benta Elisa Velho Siviero terá como referências metodológicas, entre outras:

- Análise documental do Balanço Patrimonial apresentado pelo Grupo Siviero;

- Análise dos registros contábeis disponíveis;

- Consulta e assessoramento de profissional especializado, inclusive com formação em Gestão de Negócios Imobiliários;

- Consultas técnicas e administrativas junto a imobiliárias e profissionais atuantes nas localidades em que se encontram os empreendimentos de interesse;

- Pesquisa de mercado imobiliário;

- Utilização de ferramentas tecnológicas aplicáveis à análise imobiliária;

- Consulta às bases públicas e plataformas digitais de localização e pesquisa imobiliária;

- Utilização de ferramentas de georreferenciamento e localização, incluindo Google Earth e Google Maps;

- Utilização de ferramentas de inteligência artificial como instrumento auxiliar de pesquisa, organização e análise de informações, sem substituição da avaliação profissional formal;

- Levantamento comparativo de valores praticados no mercado;

- Visitação presencial e inspeção de campo dos imóveis considerados de interesse, sempre que possível;

- Confronto entre informações contábeis, registrais, mercadológicas e econômicas.

XII – DA NATUREZA TÉCNICA DO PRESENTE DOCUMENTO

O presente trabalho possui natureza de levantamento preliminar, manifestação de vontade e instrumento orientador das futuras negociações, devendo suas conclusões ser posteriormente submetidas à validação dos profissionais legalmente habilitados e às deliberações dos sócios e órgãos societários competentes.

Os valores eventualmente identificados durante o levantamento não deverão ser considerados, isoladamente, como valores definitivos para fins de transferência patrimonial, apuração de haveres ou liquidação societária.

A definição dos valores definitivos deverá decorrer de documentação idônea, critérios técnicos de avaliação, escrituração contábil, legislação tributária aplicável e instrumentos jurídicos formalmente celebrados.

XIII – DA BOA-FÉ, TRANSPARÊNCIA E ISONOMIA

As tratativas decorrentes deste levantamento deverão ser conduzidas sob os princípios da boa-fé objetiva, transparência, cooperação, isonomia e equilíbrio negocial, proporcionando a todos os envolvidos acessos às informações necessárias à adequada compreensão do patrimônio societário.

A finalidade é permitir que a reorganização das relações societárias seja realizada de maneira documentada, transparente, tecnicamente fundamentada e juridicamente segura, evitando-se assimetria informacional e preservando-se os direitos patrimoniais de todos os envolvidos.

XIV – DA INTENÇÃO DE SAÍDA DO GRUPO SIVIERO

A Sra. Benta Elisa Velho Siviero declara expressamente que sua intenção é promover, mediante negociação formal e juridicamente estruturada, sua retirada definitiva das relações societárias mantidas com o Grupo Siviero, observados os direitos que lhe sejam legalmente assegurados e as obrigações eventualmente existentes.

A efetivação dessa retirada ficará condicionada à conclusão das análises jurídica, contábil, tributária, patrimonial e imobiliária, bem como à formalização dos instrumentos societários e patrimoniais correspondentes.

Até que tais instrumentos sejam regularmente celebrados e, quando necessário, registrados perante os órgãos competentes, permanecem íntegros os direitos e obrigações decorrentes das relações jurídicas atualmente existentes.

XV – DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente documento deverá servir como marco inicial das tratativas de reorganização patrimonial e societária, estabelecendo a posição manifestada pela Sra. Benta Elisa Velho Siviero e os critérios técnicos que deverão orientar a continuidade dos trabalhos.

A partir deste levantamento, recomenda-se que sejam constituídos, conjuntamente ou de forma coordenada, os trabalhos dos profissionais responsáveis pelas áreas:

I – Direito Societário;

II – Direito Empresarial;

III – Direito Imobiliário;

IV – Planejamento Sucessório;

V – Contabilidade Consultiva;

VI – Avaliação Patrimonial;

VII – Planejamento Tributário;

VIII – “*Due Diligence*” Imobiliária e Societária.



Inicia-se a reorganização das relações societárias, preservando-se os direitos patrimoniais de todos os envolvidos, analisando o Balanço Patrimonial proferido pelo Grupo Siviero e a real dimensão econômica do patrimônio existente e com isso a correspondente participação de cada sócio:

BALANÇO PATRIMONIAL E QUADRO DE APURAÇÃO

GRUPO SIVIERO — SIVIERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Finalidade do documento. O presente quadro tem por finalidade organizar, de forma objetiva e tecnicamente estruturada, o levantamento patrimonial realizado no âmbito do Grupo Siviero, especialmente quanto aos bens móveis e imobiliários disponíveis para eventual divisão patrimonial entre os sócios, tomando como referência os valores atribuídos aos lotes, a participação correspondente a 1/6 (um sexto) e a todos os bens selecionados por Benta Elisa Velho Siviero, aqui identificada, para fins deste demonstrativo, como “Valter / Valter Participações Societárias”.

Nota metodológica. Os valores constantes deste documento reproduzem os dados apresentados no levantamento patrimonial. A indicação de valor de mercado e as referências imobiliárias servem como elementos de contextualização econômico-patrimonial e avaliação formal realizada por profissional habilitado.

METODOLOGIA DE ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL E DO CRÉDITO PATRIMONIAL

A presente metodologia tem por objetivo estabelecer, de forma sistemática, individualizada e documentada, os critérios utilizados para a análise do Balanço Patrimonial apresentado pelo Grupo

Siviero, composto por suas 11 empresas, bem como para a identificação, avaliação e apuração da correspondente participação patrimonial atribuível à Valter Participações Societárias.

A análise será desenvolvida de maneira sequencial, observando-se, para cada empresa integrante do Grupo Siviero, as seguintes etapas:

- Identificação do Balanço Patrimonial de cada empresa

Será analisado individualmente o Balanço Patrimonial apresentado por cada uma das 11 empresas, considerando-se os valores e informações constantes dos documentos contábeis disponibilizados, com a identificação dos respectivos ativos, passivos, patrimônio líquido, direitos, obrigações e demais contas patrimoniais relevantes.

- Identificação e descrição dos bens móveis e imóveis

Para cada empresa será elaborado quadro específico contendo a relação dos bens móveis e imóveis integrantes de seu patrimônio, com a maior precisão possível quanto à sua identificação, localização, natureza, características, titularidade, participação societária e demais elementos necessários à sua individualização.

A correta descrição do bem constitui elemento essencial para sua posterior análise, uma vez que a ausência de informações suficientes poderá comprometer ou inviabilizar a adequada avaliação patrimonial.

- Análise individualizada dos ativos

Cada bem ou direito identificado será analisado individualmente, considerando-se, conforme aplicável, sua natureza, valor contábil, valor econômico, situação jurídica, eventual existência de ônus, gravames, hipotecas, dívidas, multas, despesas, restrições,

pendências de licenciamento ou execução, bem como outros fatores capazes de interferir em seu efetivo valor patrimonial.

Quando necessário, deve-se destacar as diferenças entre o valor registrado contabilmente e o valor patrimonial ou econômico atribuído ao ativo para fins da presente análise.

- Reprodução do quadro patrimonial sob a ótica da Valter Participações Societárias Ltda

Após a análise do patrimônio de cada empresa, será elaborado quadro correspondente, reproduzindo a estrutura dos bens e direitos apresentados pelo Grupo Siviero, porém sob a perspectiva específica da Valter Participações Societárias.

Nesse quadro serão identificados os bens, direitos e respectivas frações patrimoniais que efetivamente correspondam à participação da Valter Participações Societárias em cada empresa, permitindo-se visualizar, de forma objetiva, qual parcela do patrimônio analisado lhe é atribuível.

- Apuração da participação patrimonial

Para cada ativo identificado será calculada a respectiva participação da Valter Participações Societárias, observando-se a fração societária ou patrimonial correspondente em cada empresa.

A metodologia deverá demonstrar, sempre que possível, a seguinte sequência:

valor total do ativo → participação da empresa → participação correspondente à Valter Participações Societárias Ltda → eventuais passivos, ônus, multas ou despesas vinculadas → valor patrimonial líquido atribuível.

Dessa forma, evita-se que a análise considere apenas o valor bruto dos ativos, sem observar as obrigações e encargos que possam reduzir seu efetivo valor patrimonial.

- Análise do crédito patrimonial

Ao final da análise individual de cada empresa, será apurado o eventual crédito patrimonial da Valter Participações Societárias Ltda, considerando-se os direitos que lhe sejam atribuíveis em razão de sua participação nas respectivas empresas.

O crédito patrimonial será demonstrado de forma individualizada por empresa e, posteriormente, consolidado em quadro geral, permitindo identificar a composição patrimonial da Valter Participações Societárias dentro do conjunto das 11 empresas analisadas.

- Consolidação final

Por fim, os resultados individuais serão consolidados em um quadro geral, permitindo visualizar:

- O patrimônio identificado em cada empresa;

- Os bens móveis e imóveis correspondentes;

- Os valores atribuídos a cada ativo;

- As participações societárias ou patrimoniais pertinentes;

- Os passivos, ônus, multas e despesas que incidam sobre os respectivos ativos;

- A parcela patrimonial atribuível à Valter Participações Societárias; e

- O eventual crédito patrimonial líquido apurado em relação ao conjunto das empresas.

A metodologia busca, portanto, assegurar rastreabilidade, individualização e transparência na formação do patrimônio atribuído à Valter Participações Societárias, permitindo que cada valor apresentado no resultado final possa ser relacionado ao respectivo bem, direito, participação societária ou obrigação que lhe deu origem.

A conclusão patrimonial deverá decorrer da análise conjunta dos documentos contábeis, dos quadros de bens e direitos, das participações societárias e das obrigações vinculadas a cada ativo, evitando-se a utilização de valores genéricos ou dissociados da efetiva composição patrimonial de cada empresa.